



# Observações

set. 2, 2026

# Direitos Humanos - Profº

## Cleiton Barbirato

convidado adrielfofucho@gmail.com alcimarluizdasilva3@gmail.com  
allemos01@gmail.com andreapimentelmarianoesilvasil@gmail.com  
camilagbalbi@gmail.com carliidasa@gmail.com cleitonpb@gmail.com  
co4917463@gmail.com delamaral2021@gmail.com Professor virtual  
grazguimaraes@gmail.com jeffersonpensador1@gmail.com  
jorge.pgsilva@gmail.com marcusconteiro.agro@gmail.com  
marlonluizdasilvapimentel@gmail.com maycolnpfarias@gmail.com  
paulopetinho@gmail.com rejanearruda1@gmail.com  
riffocristianmision@gmail.com rmorais74@gmail.com rosianelcs73@gmail.com  
rsalatiel63@gmail.com sacrasub@gmail.com seminaristadanielrj@gmail.com  
spiderkako@gmail.com felintotalitarf@gmail.com paulohlma2003@gmail.com  
dijairoliveira12@gmail.com josiasrcosta@gmail.com dijairoliveira12@gmail.com

Anexos  Direitos Humanos - Profº Cleiton Barbirato

Registros da reunião  Transcrição  Gravação

## Resumo

A sessão explorou fundamentos dos direitos humanos e estruturas legais brasileiras finalizando com orientações sobre trabalho acadêmico.

### Fundamentos dos Direitos Humanos

A discussão estabeleceu o contexto histórico da proteção aos direitos humanos após conflitos mundiais. O grupo diferenciou igualdade de equidade e definiu os direitos fundamentais universais.

### Estruturas Legais e Normativas

Foi analisada a hierarquia das leis conforme a Pirâmide de Kelsen e o controle de constitucionalidade realizado pelo Supremo Tribunal Federal. Analisaram-se

também as características dos direitos humanos e exceções legais.

### **Direitos Específicos e Atividades**

Foram debatidos direitos de asilo, refúgio e direito humanitário, somados às gerações de direitos fundamentais. A sessão encerrou com orientações sobre trabalhos acadêmicos e isenções disciplinares.

## **Próximas etapas**

- ☐ [O grupo] Configurar Transcrição: Realizar a configuração da ferramenta de transcrição antes de iniciar a próxima aula.
- ☐ [O grupo] Produzir trabalho AV1: Redigir um texto de até uma lauda sobre desigualdade social e privilégios. Enviar o arquivo para o email indicado pelo professor utilizando o assunto trabalho para composição de notas.
- ☐ [celso oliveira] Solicitar isenção: Entrar em contato diretamente com a diretora Carla Janaína para tratar da documentação de isenção da disciplina.
- ☐ [O grupo] Solicitar link: Enviar uma mensagem ao professor solicitando o link do vídeo de 26 de setembro caso ainda não o tenham assistido.
- ☐ [Cleiton Barbirato] Indicar cartórios: Notificar Celso Oliveira caso surja alguma oportunidade de digitalização em cartórios de cidades vizinhas.

## **Detalhes**

- **Configuração da Aula e Saudações:** Cristiano Sacramento e Rosiane Lima discutiram as configurações de gravação da aula antes do início formal. Após a resolução dos problemas técnicos, Daniel Rodrigues e Cleiton Barbirato trocaram saudações cordiais.
- **Apresentações dos Alunos:** Cleiton Barbirato deu boas-vindas a Dijair Oliveira, que confirmou não ser sua primeira aula, embora estivesse com a câmera desligada anteriormente, e informou ser natural de Brejo dos Santos, Paraíba ([00:21:10](#)).
- **Oração Inicial:** A aula foi aberta com uma oração conduzida por Rosiane Lima, que solicitou bênçãos para os participantes e para as cordas vocais de

Cleiton Barbirato, visando o bom andamento da exposição do conteúdo ([00:22:44](#)).

- **Contexto Histórico e Conflitos:** Cleiton Barbirato revisou que as atrocidades da Segunda Guerra Mundial foram o principal motivo para a comunidade internacional estabelecer mecanismos de proteção aos direitos humanos, destacando que conflitos atuais, como os ocorridos no Irã e na Ucrânia, demonstram a necessidade contínua de proteção a civis e militares tanto durante quanto após as guerras ([00:23:54](#)).
- **Conceito de Direitos Humanos Estrito Senso:** Cleiton Barbirato definiu os direitos humanos estrito senso como as legislações e regulações estabelecidas em tempos de paz para assegurar a dignidade humana, preferindo este termo em vez de "dignidade da pessoa humana" por considerar a expressão redundante ([00:26:45](#)).
- **Direitos Humanos Fundamentais:** Os direitos universais identificados como essenciais para todos os cidadãos, independentemente de nacionalidade, gênero ou idade, incluem o direito à vida, à liberdade, à igualdade e ao tratamento equitativo ([00:28:27](#)).
- **Igualdade versus Equidade:** Jorge Silva explicou a diferença entre igualdade e equidade, utilizando o exemplo de caixotes para visualizar que, enquanto a igualdade trata todos da mesma forma, a equidade foca em atender às necessidades específicas de cada indivíduo para garantir resultados justos, com o apoio adicional de Rosiane Lima ([00:31:05](#)).
- **Influência das Condições Sociais na Aprendizagem:** Cleiton Barbirato discorreu sobre como a desigualdade de oportunidades, como alimentação, estrutura familiar e acesso à educação, afeta a capacidade cognitiva e o desenvolvimento dos indivíduos, impossibilitando que todos iniciem de uma mesma base de igualdade ([00:32:23](#)).
- **Desafios de Linguagem e Público:** Cleiton Barbirato abordou a dificuldade de lecionar para públicos heterogêneos, comparando o ambiente universitário com o ambiente eclesial, onde o orador deve adaptar sua linguagem para alcançar pessoas com diferentes níveis de escolaridade e alfabetização ([00:35:27](#)).
- **Convenções Internacionais e Soberania:** Cleiton Barbirato explicou que convenções internacionais são tratados elaborados por países que, ao se tornarem signatários, obrigam-se a não criar legislações internas contrárias a esses acordos, citando o Pacto de São José da Costa Rica como exemplo que veda a pena de morte no Brasil ([00:37:59](#)).

- **Hierarquia das Leis (Pirâmide de Kelsen):** Cleiton Barbirato ilustrou o sistema legislativo brasileiro através da Pirâmide de Kelsen, definindo que a Constituição da República Federativa do Brasil ocupa o topo e nenhuma lei (ordinária ou complementar) pode ser promulgada em desacordo com ela ([00:40:55](#)).
- **Controle de Constitucionalidade pelo STF:** Cleiton Barbirato e Camila Vieira discutiram o papel do Supremo Tribunal Federal (STF) como órgão responsável por julgar a inconstitucionalidade de leis, podendo intervir através de uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) caso uma lei promulgada viole a Constituição ([00:43:46](#)).
- **Exceções aos Direitos Universais:** Cristiano Sacramento e Cleiton Barbirato analisaram exceções aos direitos universais, especificamente a permissão da pena de morte no Código Penal brasileiro para casos de deserção militar em tempo de guerra e as restrições impostas aos militares quanto à liberdade de expressão política e ideológica ([00:47:41](#)).
- **Direito à Legítima Defesa:** Cleiton Barbirato explicou que a legítima defesa é uma excludente de ilicitude no direito penal brasileiro, permitindo que uma pessoa reaja a uma agressão injusta de forma proporcional para proteger a própria vida ou a de terceiros ([00:50:09](#)).
- **Características dos Direitos Humanos:** Cleiton Barbirato detalhou que os direitos humanos possuem características específicas: são universais, indivisíveis, históricos (fruto de uma construção social), inalienáveis (não podem ser vendidos ou doados), imprescritíveis (não perdem a validade pelo tempo), irrenunciáveis e relativos, pois dependem de contextos culturais e temporais ([00:51:14](#)).
- **Direitos Humanos em sentido amplo:** Cleiton Barbirato explica que os direitos humanos em sentido amplo, ou lato sensu, são aplicáveis especificamente durante tempos de guerra. Eles incluem o direito de asilo, o direito de refúgio e o direito de socorro humanitário. Estes direitos são cumulativos, somando-se aos direitos fundamentais já existentes em tempos de paz ([00:57:24](#)).
- **Direito de Asilo:** Cleiton Barbirato define o direito de asilo como a proteção garantida a pessoas que sofrem perseguição política injusta em seu país de origem. As embaixadas funcionam como território estrangeiro, sendo um local seguro para buscar asilo. O direito é temporário, destinado a proteger o indivíduo até que a ameaça cesse, e não se aplica a quem cometeu crimes contra a paz, crimes de guerra ou crimes contra a humanidade ([00:58:54](#)).

- **Direito de Refúgio:** Cleiton Barbirato diferencia o refúgio da imigração ilegal e aborda a necessidade de regulação. Ele menciona a situação de milhares de venezuelanos no Brasil, bem como a experiência de uma família afegã recebida na cidade. O refúgio é amparado por tratados internacionais, como a convenção de 28 de julho de 1951, e pela lei interna brasileira, o Estatuto dos Refugiados (Lei 947 de 1997) ([01:03:56](#)).
- **Crítérios para o Refúgio:** Cleiton Barbirato esclarece que, para solicitar refúgio, é necessário comprovar perseguição baseada em raça, cor, religião, nacionalidade, grupo social ou filiação política. A perseguição não precisa ser estatal, podendo partir de grupos organizados, como exemplificado pelo grupo Boko Haram na Nigéria ([01:07:25](#)).
- **Desafios na Recepção de Refugiados:** Cleiton Barbirato, Salatiel Rodrigues e Rodrigo Oliveira discutem o impacto social e econômico de receber refugiados. O grupo analisa a postura do Brasil, caracterizada historicamente pela neutralidade e abertura, em contraste com a decisão de países como a Alemanha de fechar fronteiras. Eles ressaltam que, embora o acolhimento seja humanitário, é necessário equilibrar a capacidade do país de oferecer infraestrutura básica, como saúde e educação ([01:08:43](#)).
- **Direito Humanitário e Neutralidade:** Cleiton Barbirato introduz o direito humanitário, que estabelece regras para restringir a violência em tempos de guerra, garantindo assistência a civis e o tratamento digno a prisioneiros. O símbolo da cruz nos uniformes de socorristas é associado à bandeira da Suíça, refletindo a neutralidade diplomática do país em conflitos internacionais ([01:13:56](#)).
- **Primeira Geração de Direitos:** Cleiton Barbirato descreve os direitos fundamentais de primeira geração, ou liberdades públicas, como marcos surgidos com a independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa. Estes direitos atuam como "direitos negativos" ou freios ao poder estatal, protegendo o indivíduo através de garantias como o devido processo legal, liberdade religiosa e direitos políticos ([01:20:22](#)).
- **Segunda Geração de Direitos:** Cleiton Barbirato explica que a segunda geração de direitos, consolidada após a Primeira Guerra Mundial, foca em aspectos sociais e econômicos. Estes exigem que o Estado adote uma postura ativa (prestação concreta) para garantir o bem-estar social, diferentemente da abstenção exigida pela primeira geração ([01:30:33](#)).
- **Terceira Geração de Direitos:** Cleiton Barbirato aborda a terceira geração de direitos, classificados como direitos difusos e coletivos. Eles abrangem

temas como a preservação ambiental, a proteção da infância e juventude, a defesa do consumidor e o direito à autodeterminação informativa, incluindo a proteção de dados pessoais sob a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) ([01:33:20](#)).

- **Diretrizes para o Trabalho Acadêmico:** Cleiton Barbirato define as instruções para o trabalho que comporá a nota da AV1. O tema é desigualdade social e privilégios, com análise sobre o papel da igreja. O texto deve ter no máximo uma lauda, seguir a formatação Times New Roman, tamanho 12, espaçamento 1,5, e deve ser enviado por e-mail até o prazo improrrogável de 30 de setembro de 2026 ([01:36:26](#)).
- **Inquérito sobre Isenção de Disciplina:** Celso Oliveira pergunta a Cleiton Barbirato sobre o status de um pedido de isenção de disciplina baseada em cursos anteriores. Cleiton Barbirato informa que ainda não recebeu a documentação oficial da diretoria e orienta a manter a frequência nas aulas e trabalhos até que haja uma resposta definitiva sobre o deferimento ([01:42:55](#)).
- **Discussão sobre Digitalização de Documentos:** Celso Oliveira e Cleiton Barbirato conversam sobre oportunidades profissionais na área de digitalização. Celso Oliveira menciona seu trabalho com prontuários médicos em sete hospitais públicos e Cleiton Barbirato comenta sobre sistemas de cartório, com ambos trocando contatos profissionais sobre prestação de serviços de tecnologia e digitalização ([01:45:18](#)).

Revise as anotações do Gemini para checar se estão corretas. [Confira dicas e saiba como o Gemini faz anotações](#)

Como está a qualidade de **destas observações**? [Responda a uma breve pesquisa](#) para nos dar seu feedback, incluindo o quanto as observações foram úteis para o que você precisa.

# **Transcrição**



set. 2, 2026

# Direitos Humanos - Profº

## Cleiton Barbirato -

## Transcrição

00:20:52

**Daniel Rodrigues:** Boa noite, pastor GR P. Tudo

**Cleiton Barbirato:** Boa noite,

**Daniel Rodrigues:** bom?

**Cleiton Barbirato:** Daniel. Tra paz, meu irmão. Tudo bem com você?

**Daniel Rodrigues:** Graças a Deus, pastor. Tudo ótimo.

**Cleiton Barbirato:** Que bom,

**Daniel Rodrigues:** Melhor agora com a sua presença.

**Cleiton Barbirato:** meu.

**Daniel Rodrigues:** Hum.

**Cleiton Barbirato:** Oh,

**Daniel Rodrigues:** M.

**Cleiton Barbirato:** que bção, que bção.

00:21:10

**Cleiton Barbirato:** Também fico feliz aí na presença dos irmãos.

**Rosiane Lima (Rosi):** Boa noite, professor. Graças e paz.

**Cleiton Barbirato:** Boa noite, Rosiane. Tudo bem?

**Rosiane Lima (Rosi):** Tudo, graças a Deus.

**Cleiton Barbirato:** Meus irmãos, boa noite. Graça e paz a todos. Nós vamos prosseguir hoje com as com a nossa nossa aula de direitos humanos e eu tô vendo um aluno aqui que eu não conheço de Jair Oliveira. Tudo bem, Jair? Boa noite.

**Dijair Oliveira:** Boa noite, pastor. Graças e paz. Sen quer que meu presente?

**Cleiton Barbirato:** É sua, é sua primeira aula, Jair?

**Dijair Oliveira:** Não, eu já estive outos. É que eu não abri a câmara,

**Cleiton Barbirato:** Ah,

**Dijair Oliveira:** sabe?

**Cleiton Barbirato:** entendi. Mas de onde o irmão

**Dijair Oliveira:** Eu sou de Bre dos Santos,

**Cleiton Barbirato:** é?

**Dijair Oliveira:** sertão da Paraíba, próximo a Catolé do Rocha, que é a cidade mais

**Cleiton Barbirato:** Ah, tá certo,

**00:22:44**

**Dijair Oliveira:** conhecida.

**Cleiton Barbirato:** tá certo. Seja bem-vindo, tá? Que Deus te abençoe. Um prazer conhecê-lo.

**Dijair Oliveira:** Amém. Prazer é todo meu.

**Cleiton Barbirato:** Eh, meus irmãos, nós vamos hoje eh continuar com alguns conceitos importantes eh sobre a matéria de direitos humanos e algumas divisões que existem e a evolução dos direitos humanos. Vamos continuar nessa pegada, né? Mas pra gente começar, eu gostaria que eh nossa a nossa irmã Rosiane fizesse uma oração inicial, por favor, inclusive pela minha voz, né? Se vocês não entenderem alguma coisa que eu disser hoje, vocês podem me cham me sinalizar aí porque hoje a minha voz tá tá me deixando na mão, mas eu creio que eu consigo ir até o final da aula hoje. Então, Rosiane, pode fazer essa oração para nós começarmos, por favor?

**Rosiane Lima (Rosi):** Sim. Oremos. Senhor, nós te louvamos e te bendizemos, ó Deus, pela oportunidade que temos de aprendermos um pouco mais na tua palavra. Abençoa o teu servo, Senhor, o professor.

**00:23:54**

**Rosiane Lima (Rosi):** Abençoa, Senhor, as suas cordas vocais, Senhor, e usa-o, ó Deus, como instrumento para nos ensinar tudo aquilo, Senhor, que precisamos aprender nesta noite. Senhor, desperta-nos para que possamos, Senhor, adquirir conhecimento e colocarmos em prática. É o que nós te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém.

**Cleiton Barbirato:** Amém. Amém. Então, vamos lá, meus irmãos, prosseguindo aí. Qualquer dúvida vocês podem levantar a mãozinha, qualquer comentário também. Quanto mais participação de vocês na nossa aula, melhor, tá? Vamos continuar vendo alguns conceitos e agora nós vamos eh ir avançando um pouco mais dos conceitos que nós já trabalhamos. Agora nós vamos ver com um pouco mais de detalhes, tá bom? Vamos, vamos lá. Deixa eu só arrumar minha tela aqui que alguma coisa aconteceu que eu não tô vendo mais vocês. Pronto, voltou. Eh, como nós vimos na aula passada, as atrocidades acontecidas nos conflitos, né, principalmente na Segunda Guerra Mundial, elas foram o grande motivo Yeah.

**00:25:05**

**Cleiton Barbirato:** da comunidade internacional pensar em direitos humanos, né? Mas mesmo após o fim da guerra, o fim dos conflitos, dos grandes conflitos, a gente vai ver que os problemas não acabaram, né? Por quê? Eh, um grande conflito deixa eh alguma nação, até mesmo a que venceu com algumas avarias, né, com algum com alguns prejuízos, mas geralmente as nações derrotadas elas ficam devastadas após a guerra. Então, mais recentemente nós estamos acompanhando aí o conflito que tá acontecendo no Irã, né? E de fato, eh, o país foi devastado, está sendo devastado. Na Ucrânia ocorre a mesma coisa, né? Então, uma grande preocupação eh da comunidade internacional de pensar direitos humanos, ela se deve ao fato de que durante a guerra é necessário que haja proteção aos direitos fundamentais e no pô guerra também é necessário suprir e as necessidades, principalmente das nações que ficaram mais enfraquecidas, né, durante a guerra. Então, após a guerra, a preocupação continua, né? A gente vai ver que uma guerra, ela pode trazer reflexos, né? Eh, consideráveis ou, ou seja, isso e a gente não se

resume apenas a prejuízos materiais, como cidades devastadas, como o caso dessa imagem que a gente tá vendo, né?

**00:26:45**

**Cleiton Barbirato:** eh, mas também com relação às pessoas que lá habitam e se elas estão conseguindo, né, obter pelo menos o mínimo para que as para que tenham subsistência com dignidade. Então, o direito internacional e os direitos humanos, eles visam garantir que haja a proteção aos direitos das pessoas, principalmente, né, dos civis, mas também dos militares, eh, durante a guerra e também após o cessar fogo. Por quê? Porque os países eles ficam em uma condição muito precária após um conflito, tanto que vence quanto o que que perde muitas vezes eh vai passar por problemas, né? Então, para promover atendimento humanitário, tanto a civis quanto a militares, vários tratados de direito internacional sobre direitos humanos foram elaborados, né? E nós vamos conhecer alguns. Vamos lá. Muito bem. A primeira divisão que eu quero apresentar para vocês são os direitos humanos estrito senso, ou seja, direitos humanos em sentido estrito, que são aqueles III. que são estabelecidos em tempos de paz, né? Então, qual é a concepção contemporânea que nós temos a respeito desses direitos? São regulações, são legislações, atitudes que vão preservar um conceito que nós já estamos trabalhando desde a aula passada, que é o da dignidade humana.

**00:28:27**

**Cleiton Barbirato:** Algumas pessoas, alguns autores vão falar direito e dignidade da pessoa humana, né? Eu acho, eu acho até um pouco redundante, né? Embora a gente tá vivendo hoje, eh, um dia que até os animais estão tendo direitos, né? Então, mas se é pessoa é humana, né? Então, eu não tenho nada contra os animais, tá? Adoro os bichinhos, mas a gente precisa diferenciar a gente de animal, né? Então, direito, eu eu acho acho melhor essa essa expressão dignidade humana, porque eu considero que dignidade da pessoa humana é redundante, né? Então, eh, os direitos humanos visam o respeito integral da dignidade humana, tentando evitar sofrimentos em razão de conflitos, em razão de abusos, né, de países mais

fortes com relação aos países mais fracos, bélicamente, economicamente, né? E que direitos são esses em tempos de paz? Em regra geral, quais são os direitos humanos que todo cidadão tem? Aliás, nós já falamos, né, que os direitos humanos eles são universais. Então, o direito humano ele não é restrito apenas alguém de uma determinada nacionalidade ou de alguém que tem uma determinada cor de pele ou de um determinado gênero masculino ou feminino, ou de uma determinada idade.

**00:29:53**

**Cleiton Barbirato:** Crianças, homens, mulheres, jovens, idosos, eles são objeto dos direitos humanos. né? São os alvos desses direitos humanos, né? Então, quais são esses direitos? Basicamente, nós temos aí quatro. O direito à vida, que nós já vemos, já vimos, né, que direito à vida não é apenas o direito de sobreviver, não é só o direito de estar vivo, mas o direito de ter vida com dignidade, o direito à liberdade, ou seja, eu tenho direito de ir e vir, eu tenho direito de fazer comércio, eu tenho direito de me casar, eu tenho direito de me mudar de cidade, eu tenho direito de mudar de país. Claro que cumpridas aí as exigências legais para que isso, mas enfim, eu tenho direito à minha liberdade. Eu tenho direito de não estar encarcerado, desde que eu não seja um criminoso, né? Eu tenho direito de igualdade e eu gostaria de acrescentar aqui, além de igualdade, mas de um tratamento equitativo. Vocês se lembram que qual é a diferença entre igualdade e equidade? Ade que nós vimos na semana passada.

**00:31:05**

**Cleiton Barbirato:** Quem poderia falar em poucas palavras como a gente pode diferenciar igualdade de equidade? Quem lembra aí? Lembra daquela imagenzinha dos cachotinhos, né? Quem deseja? Se eu disser que vale ponto, alguém abra o microfone. Jorge, por favor. Boa noite.

**jorge silva:** Boa noite, professor. Eh, igualdade, né, tratar todos da mesma forma, né? No caso do cachotinho lá,

**Cleiton Barbirato:** Perfeito.

**jorge silva:** todos ganhariam um cachotinho, mas a equidade é tratar com que todos consigam ter o mesmo direito,

**Cleiton Barbirato:** OK.

**jorge silva:** né? No caso, um, o mais alto conseguiria ver, mas o menor não conseguiria ver. Então, você dava dois cachotinhos pro menorzinho, pra criança, um caixote pro pro adolescente ali que era médio e todos conseguiam ver, né? Então você trata de forma com equidade aquelas pessoas.

**Cleiton Barbirato:** Então, muito bem, muito bem conceituado aí pelo Jorge, né? A gente precisa entender que as pessoas são diferentes e que existem necessidades diferentes. A Rose tá complementando aqui que a equidade é tratar de acordo com a necessidade de cada um, né?

**00:32:23**

**Cleiton Barbirato:** Então, um tratamento equitativo significa tratar de acordo com a necessidade de cada pessoa, considerando as diferenças que cada pessoa, que cada indivíduo tem em relação ao outro, né? Então, por exemplo, eh, acesso a conhecimento, eu tenho que levar em consideração, eu tenho que levar em consideração as necessidades da pessoa para quem eu quero prover conhecimento. Se é uma pessoa alfabetizada, eu posso, por exemplo, presentear essa pessoa com um livro para que ela adquira mais conhecimento. Mas se eu estou falando de uma pessoa não alfabetizada, eu primeiro eu tenho que ensinar essa pessoa a ler. São tratamentos diferentes, né, mas que visam atender um resultado igualitário, né? Então, lembra daquele videozinho que a gente viu na semana passada, onde havia uma corrida e de acordo com as condições de cada indivíduo, cada um partia de um ponto, né? Se teve pais presentes, dê dois passos à frente. Se teve acesso à educação privada, mais dois passos à frente. E isso retrata bem eh a nossa realidade, né? A gente fala muito em igualdade, mas na verdade nós temos condições diferentes e e isso nos mais diversos níveis. por exemplo, eh, talvez seja muito fácil pegar uma sala cheia de crianças e pelo menos na época que eu era criança acontecia muito isso.

**00:34:03**

**Cleiton Barbirato:** Professores, tin Os alunos preferidos geralmente eram aqueles que eram mais comportados e que tiravam boas notas, né? E a gente pega aquela galera do fundão, né? E a gente já coloca numa numa condição de preconceito. Ou então aquela aquele aluno que não consegue acompanhar a turma e a gente vai vai falar assim: "Não, esse aluno aqui ele ele é desleixado, ele é relaxado, ele é preguiçoso, né? Mas quais são as condições daquele aluno? ele ele foi ele teve as mesmas oportunidades do que os outros alunos daquela turma, porque a gente sabe que eh inteligência, né, eh ou capacidade cognitiva para usar um termo melhor, que é bem diferente de inteligência, né? Capacidade cognitiva, ela depende de vários fatores, o que não quer dizer que um é superior ao outro, mas pode ser que uma criança que tenha tido uma alimentação adequada durante a infância tenha mais facilidade para absorver o conteúdo do que outras que não. A criança que comeu proteína a medida certa, a criança que teve pais eh, que estimularam a sua cognição quando crianças. Outras crianças tiveram pais ausentes ou não tiveram pais, né? Então, não existe condição igual entre os seres humanos.

**00:35:27**

**Cleiton Barbirato:** Cada um de nós veio de uma de uma realidade diferente. Quando a gente vai pensar, a Rosiane tá acrescentando o próprio equilíbrio emocional em casa, isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Você você mora eh eh você é criado numa família desequilibrada, numa família eh que não é saudável, você tem uma propensão muito grande também se tornar um adulto também disfuncional, né? É claro que não é uma regra, mas a probabilidade é mais alta. Então, quando a gente vai pensar em direitos humanos, a gente precisa considerar as diferenças entre as pessoas. De onde, de qual local essa pessoa veio, quais oportunidades essa pessoa teve. Isso também dentro das igrejas a gente precisa ter. Eh, muitas vezes a gente vai ter que saber eh, trazendo já para a nossa realidade eclesial, a gente vai ter que saber lidar com diferentes tipos de pessoas e talvez talvez o público das igrejas seja o público mais heterogêneo que existe. Porque, por exemplo, eu tô dando aula para vocês aqui, vocês fazem parte de uma turma universitária de ensino superior. Então todos aqui têm pelo menos

pelo menos no mínimo o ensino médio completo. Outros já já cursaram outros cursos universitários estão aqui.

**00:36:48**

**Cleiton Barbirato:** Eu tenho uma linguagem que eu posso usar com vocês. Ainda assim existem diferenças entre os alunos. Mas na igreja a gente vai lidar com pessoas alfabetas, analfabetas, semianalfabetas. Exatamente. Talita na igreja. Existe muita diversidade, né? A gente vai lidar com pessoas analfabetas, semianalfabetas, analfabetos funcionais, que é o cara que ele sabe juntar as sílabas, mas ele não sabe ler um parágrafo e interpretar, né? a gente vai lidar com pessoas eh eh dentro da igreja que tem uma uma graduação, uma pós-graduação, mestrado, doutorado. Aí quando você sobe no púlpito para fazer uma pregação ou para dar um estudo bíblico, você vai ter que pensar numa linguagem em que todos possam ouvir. E isso é desafiador, né? Porque se você falar numa linguagem muito complexa para alcançar aqueles que têm eh mais escolaridade, você pode excluir aqueles que são mais simples, né? E se você falar numa linguagem muito simples, você pode perder o foco daqueles que são mais escolarizados. Então, contamos com a graça do Espírito Santo, né?

**00:37:59**

**Cleiton Barbirato:** e também com os talentos que Deus nos deu para que a gente possa prender a atenção de todo mundo durante aí 40 minutos, 50 minutos, que é uma pregação, né? Então, dentro da igreja nós precisaremos ter várias abordagens e pensar várias abordagens diferentes em razão do público com o qual nós estamos trabalhando. Os direitos humanos também. Eh, não adianta a gente colocar todo mundo no mesmo nível, no mesmo patamar, porque as necessidades de cada indivíduo elas são diferentes, né? Então, existem algumas convenções internacionais. O que são convenções internacionais? são eh tratados, elaborados por países. São normas que os países podem adotar e aplicar no seu território. Então isso é um pouquinho diferente do nosso processo legislativo, as nossas leis aqui internas. Por quê? uma lei interna para ela acontecer, é necessário que o poder



legislativo ou eh por iniciativa própria, ou seja, um deputado ou um senador, redija um projeto de lei, né? Ele tem lá todo um trâmite para que esse projeto de lei seja aprovado, dependendo do tipo de lei. Ou também ele pode ser provocado pelo poder executivo, né, para que faça uma lei.

**00:39:26**

**Cleiton Barbirato:** O presidente da República pode provocar a Câmara a discutir um assunto e promulgar uma lei, né? Isso acontece da mesma forma no poder federal, no âmbito federal, no âmbito estadual e no âmbito municipal. Esse é o procedimento legislativo interno. Agora, existem tratados que vem de fora para dentro, é o caso desses dois exemplos aí que eu estou citando, né? Um é o objeto do nosso estudo, que é a Declaração Universal de Direitos Humanos, né? M. que é um tratado de 1948 que foi adotado pelos países. Então, os países se tornaram signatários, ou seja, eles assinaram esse tratado. E e de que maneira isso obriga aos países? Naqueles países que são signatários desse tratado, eles não podem legislar em contrário àquilo que está estabelecido no tratado internacional. Entenderam? Então, por exemplo, eh existe um outro tratado chamado Pacto São José da Costa Rica. Quem é signatário desse desse tratado internacional não pode, por exemplo, estabelecer no seu código penal que exista no seu território a pena de morte. Então, o Brasil, inclusive, é signatário desse desse tratado.

**00:40:55**

**Cleiton Barbirato:** Então, o Brasil não pode eh editar leis que disponham em contrário, tá? Assim, em regra, ele até pode, mas ele vai sofrer sanções internacionais. Por isso, entendendo o que que são os tratados? São leis internacionais elaborad, né? que se o país adotar essas leis, ele se torna signatário daquela convenção, daquele tratado, e ele se obriga a não criar leis internas que disponham em contrário aos tratados internacionais. Então, a maioria das legislações que nós estamos tratando aqui nessa disciplina são tratados internacionais, tá? É assim que eles funcionam, porque como é que funciona dentro do país, né? Nós vamos ter leis ordinárias na base da da a gente chama de pirâmide

de Kelsen, né? Leis ordinárias. Nós vamos ter leis complementares, que são leis mais importantes, que têm um peso maior. E na ponta da pirâmide nós vamos ter a lei mais importante de um país. Quem pode me dizer qual é a lei mais importante do Brasil, por exemplo? Quem já ouviu falar? Quem pode abrir o microfone aí?

**00:42:16**

**Cleiton Barbirato:** Falar.

**Rodrigo Oliveira:** Le mais importante do país.

**Cleiton Barbirato:** É, é a Constituição da República Federativa do Brasil, né? Então, dentro do sistema legal brasileiro, né, o sistema legislativo brasileiro, nós temos na ponta da pirâmide a Constituição da República Federativa do Brasil. Nenhuma das leis que são editadas, tanto leis ordinárias como leis complementares. A Camila sabia com certeza. As leis complementares e as leis ordinárias no âmbito federal, municipal e estadual. Yeah. Elas não podem dispor em contrário à Constituição da República Federativa do Brasil, né? Por quê? Se eu, como vereador aqui na minha cidade, vamos supor que eu sou eleito aqui, jamais faria isso, tá? Não tenho vocação política alguma, né? Mas vamos supor que eu fosse para lá e eu editasse uma lei em no território daqui de Vassouras, que as escolas só poderiam aceitar alunos do sexo masculino e que aqui as meninas não poderiam frequentar as escolas. É claro que essa lei ela é inconstitucional. Por quê?

**00:43:46**

**Cleiton Barbirato:** Porque o artigo 5º da Constituição, que é uma cláusula pétrea, ela vai estabelecer igualdade entre os gêneros. Então, toda oportunidade que eu vou dar para um homem, eu tenho que dar para uma mulher, né? Embora eles sejam diferentes, homens e mulheres são diferentes, mas as oportunidades Oi, Camila. Não escutou a pergunta?

**Camila Vieira:** É, não escutei a pergunta, desculpa.

**Cleiton Barbirato:** Não, eu tinha perguntado qual era a legislação mais importante no território nacional. Claro que você ia tirar 10 nessa aí, né?

**Camila Vieira:** Essa aí todo mundo sabe responder.

**Cleiton Barbirato:** Foi bom. É, se a gente não soubesse responder essa, Ulisses Guimarães ia se revirar no túmulo, né? Mas mas vamos lá. Eh, voltando aqui, eu não poderia, então, como vereador aqui da minha cidade editar ou propor uma lei pro meu município. E se eu propuser, haverá aqui no município uma constituição, eh, uma comissão de constituição e justiça dentro da Câmara dos Vereadores que vai dizer: "Olha, vereador Cleiton, essa essa lei que você tá propondo, ela fere a Constituição da República Federal".

**00:45:01**

**Cleiton Barbirato:** Então, o primeiro filtro seria a própria a própria Câmara de Vereadores. Isso acontece também na ALERGE ou na Câmara dos Deputados Estaduais aí do estado, dos estados, dos irmãos. E isso acontece também em nível federal lá eh no Congresso Nacional. Então, se um deputado ele propõe uma lei, ela fere a Constituição, ela vai passar pela Comissão de Constituição e Justiça e os deputados e senadores que compuserem essa comissão vão dizer: "Não, essa lei ou deveriam, né? Essa lei ela é inconstitucional. Você não pode criar escolas que não vão aceitar as mulheres. Você não pode proibir que as mulheres frequentem a escola. Isso isso é um absurdo, né? Mas paz, meus senhores, muitas vezes as legislações elas são propostas e aprovadas na Comissão de Constituição e Justiça, mesmo sendo inconstitucionais. E nesses casos, já vou te dar a palavra, Cristiano, nesses casos, existe um órgão que vai dizer O que que vai acontecer? Quem pode me dizer que órgão é esse que deveria prezar pela Constituição da República Federativa do Brasil, que tá em evidência essa semana?

**Camila Vieira:** Paz, Mem.

**00:46:16**

**Cristiano Sacramento:** Supremo Tribunal Federal.

**Camila Vieira:** Pas, Mem.

**Cleiton Barbirato:** O Supremo Tribunal Federal, né, que deveria então nesses casos que um projeto de lei inconstitucional passou lá batido na comissão de constituição e justiça, né? e chegou a ser promulgada aquela lei. Então é necessário vir o STF, ele pode ser provocado através de uma ADI, né, uma ação de inconstitucionalidade e vai dizer: "Não, essa lei não pode valer no Brasil porque ela fere a Constituição." OK? Então, dentro do país, o que manda é a Constituição. Depois da Constituição, nós temos leis complementares e leis ordinárias que não podem ferir essa constituição. E no sistema legal todo do país, não podem existir leis que disponham, em contrário, dos tratados internacionais assinados pelo Brasil. OK? Deu para dar uma pincelada legal aí no sistema legislativo do Brasil? Alguma dúvida? Então, então, Cristiano, por favor. Boa noite,

**Cristiano Sacramento:** Boa noite. Graças e paz. Não, só para poder dizer algo, algo assim diferente,

**Cleiton Barbirato:** Cristiano.

**Cristiano Sacramento:** né? Eh, existe algumas exceções, né, nesses direitos universais dos da nossa Constituição.

**00:47:41**

**Cristiano Sacramento:** Uma delas é o que o senhor falou, que não existe pena de morte no Brasil. na realidade existe prevista no nosso Código Penal que é reclusão

**Cleiton Barbirato:** Intentos.

**Cristiano Sacramento:** ou morte é em tempo de guerra, no caso de deserção.

**Cleiton Barbirato:** né?

**Cristiano Sacramento:** é uma das,

**Cleiton Barbirato:** Isso existe essa exceção mesmo,

**Cristiano Sacramento:** é,

**Cleiton Barbirato:** né? Mas como nós estamos falando aqui de tempos de paz, eu não entrei nesse mérito, mas muito bem lembrado, né? Pode existir se o que o Cristiano tá falando aqui é muito importante, né? Se um soldado aí servindo as forças militares, né, do Brasil em tempo de guerra, ele desertar, ele pode ser condenado à morte. Aí, aí a gente tá falando do do direito militar, mas muito bem lembrado, Cristiano. Muito bem. Então,

**Cristiano Sacramento:** É, e o direito a a fala também,

**Cleiton Barbirato:** e

**Cristiano Sacramento:** professor, tipo, eu militar, em tempo de paz,

**Cleiton Barbirato:** Sim,

**Cristiano Sacramento:** eu não tenho direito a a falar tudo que eu quero.

**Cleiton Barbirato:** OK.

**Cristiano Sacramento:** como constituição eh preza, né, todo o o brasileiro tem liberdade de de expressão.

**00:48:41**

**Cleiton Barbirato:** liberdade de expressão.

**Cristiano Sacramento:** O militar ele não pode expressar suas ideias eh políticos ideológicas.

**Cleiton Barbirato:** E por que ele não pode fazer isso?

**Cristiano Sacramento:** A constituição veda é proibido ao militar eh expressar sua opinião político-filosófica publicamente. 4.

**Cleiton Barbirato:** E por que a Constituição Verda?

**Cristiano Sacramento:** Porque o militar, ele deveria ser o último, o último guardião da nossa constituição do Brasil.

**Cleiton Barbirato:** Então, o militar ele muitas vezes ele vai ter vai ter ele vai ter que omitir as suas opiniões porque ele não pode jogar contra, né, a nação, né, interesse o interesse nacional, né? Então,

**Cristiano Sacramento:** Tomar pra partida.

**Cleiton Barbirato:** o militar ele assume um compromisso com a defesa nacional.

**Cristiano Sacramento:** Yeah.

**Cleiton Barbirato:** Então ele vai ter algumas restrições, o que e foi muito boa essa participação do Cristiano, porque isso vai nos levar, vai nos dar um gancho para entender que embora esses direitos existam, eles podem ser restringidos em determinadas ocasiões. Então o direito à vida, ele é um direito eh eh garantido pela Constituição, garantido pelos tratados internacionais que o Brasil assinou. Mas em nessa única exceção que o Cristiano mencionou, ele ele pode ser restringido, né?

**00:50:09**

**Cleiton Barbirato:** E existem outras também outras exceções. Por exemplo, a gente vai ter, claro que é muito difícil, então não recomendo que vocês façam, mas é muito difícil comprovar isso no direito penal. Existe também no direito penal brasileiro o direito à legítima defesa. Então o sujeito tá querendo tirar a minha vida. Ele tá usando uma arma de fogo, só que ele esqueceu que eu tenho uma arma de fogo também. Eu vou lá e tiro a vida dele para defender a minha. Veja que a minha reação, ela foi proporcional à agressão que eu tô sofrendo. Eu não pode o sujeito me dar uma fechada no trânsito, eu pegar o a arma e lá atirar nele. Isso não é legítima defesa. Mas o sujeito quer tirar a minha vida, né? Ele quer entrar aqui e quer destruir a minha família. Eu posso, né? eh eh, por exemplo, me defender e se essa defesa ocasionar a morte do agressor, eu vou ter essa defesa lá no eu vou ter que responder um processo, né? E nesse processo eu vou poder usar essa excludente de ilicitude que é a o direito, o direito da legítima defesa, né?

**00:51:14**

**Cleiton Barbirato:** Então é existe a pessoa, o b\*\*\*\*\* tem direito à vida, tem desde que ele não tem que tirar a minha vida, né? Então, direito à liberdade, tá? Óbvio que a gente pode ter esse direito restrito. Basta que você cometa um crime, você vai sofrer um processo devido o processo legal e você pode ter a sua liberdade restrita, tá? Então esses direitos eles existem, eles são garantidos, mas eles não são absolutos, né? Em determinadas situações, eles podem ser suprimidos pelo Estado, né? Então, as características desses direitos humanos, estrito senso de tempo de paz, é que eles são direitos universais, ou seja, eles estão garantidos a todo ser humano e eles são indivisíveis. Eu não posso dizer que um grupo tem direito à vida e liber. o outro grupo tem direito à igualdade e segurança pessoal e somente os ministros do Supremo Tribunal Federal é que tem direito a tudo, não é? Eu não vou poder dizer isso, né? Então, esses direitos eles são indivisíveis, eles são históricos, o que significa dizer que esses direitos eles não nasceram prontos. A historicidade dos direitos humanos nos leva a pensar que esses direitos eles não nasceram prontos, eles nasceram em decorrência de circunstâncias e que foram acontecendo, né, durante no decorrer da história.

**00:52:41**

**Cleiton Barbirato:** E esses direitos, então, eles têm um caráter histórico. Eles existem por um motivo ou por vários motivos históricos, né? Então, houve uma construção e uma evolução dos direitos humanos que a gente vai falar daqui a pouco. Então, eles são históricos, eles não são promulgados, não são impostos de cima para baixo, né? Eh, eles são inalienáveis. Então, esses direitos, eu não posso abrir mão deles. Alienar significa isso. Você tem um imóvel e você aliena, você está vendendo ou você está doando ou ou você está dando em garantia, em troca, eh, como garantia para receber o empréstimo do banco, né? E são alienações. Que que é alienar? É abrir mão de um direito, né? Quando eu vendo o imóvel, eu estou abrindo mão do direito de propriedade do imóvel. Tô alienando e tô recebendo uma vantagem pecuniária em troca, tô recebendo dinheiro, né? Agora, os direitos, o direito de propriedade, por exemplo, de um imóvel, eu posso aliená-lo. Se você tem um imóvel, você pode vender o imóvel, você pode doar o imóvel, você pode, eh dar ele em alienação fiduciária.

**00:53:54**

**Cleiton Barbirato:** O carro da maioria dos brasileiros, ele não pertence ao motorista, ele pertence ao banco, né? a gente compra ele financiado, ele vem lá alienado fiduciariamente, ou seja, eu alienei o direito de propriedade que eu teria sobre aquele automóvel para que o banco me empreste o dinheiro para que eu possa comprá-lo, né? Então, esses direitos são alienáveis. Os direitos humanos eles são inalienáveis. Então, se aparecer aqui no Brasil, como é que é o nome do homem lá dos Estados Unidos, gente, que é o mais rico lá que tem foguete, né? Hell. e ele vier aqui oferecer 1 bilhão de dólares para você em troca da tua liberdade, você não pode fazer isso, né? Ele vi aqui oferecer 1 bilhão de dólares para você ser escravo dele. Você não pode fazer isso. Os direitos são inalienáveis, eles são imprescritíveis. Que que é a prescrição? é quando o direito, quando quando a pessoa perde o direito de exercer, eh, eu não quero ser redundante, né? Deixa eu colocar de uma outra forma. Yeah.

**00:55:04**

**Cleiton Barbirato:** prescritiva é quando você perde a capacidade de cobrar por um direito, né? Pode ser, pode ser. Então, por exemplo, a dívida no Brasil, o pessoal que tá no Cearasa fica esperando aí 5 anos, por quê? A dívida vai desaparecer? Não, mas o credor perde o direito de cobrar na justiça aquele débito. Isso que é prescrição, né? Então, tem vários prazos prescricionais, inclusive o direito penal. Existem crimes que se o Estado não me processar no tempo hábil, esse crime ele tá prescrito. Inclusive nós temos autoridades aí que estão governando o país por causa de crimes prescritos e de uma falha do Estado em condená-los. Várias no poder no federal, estadual e municipal. A gente tem várias assim, prescrição, né? Então eles dizem assim: "Ah, não, eu sou inocente". Não, não é inocente, não são inocentes, né? Não tô me referindo aqui a um ou a outro, mas eh existe a prescrição. O estado não conseguiu condenar aquela pessoa no tempo hábil.

**00:56:12**

**Cleiton Barbirato:** Então os advogados eles requereram a prescrição, então o estado não pode mais condená-lo. Então mas os direitos humanos eles são imprescritíveis. Exatamente, Carla. Perda do prazo. Eles são imprescritíveis. Ou seja, não importa o tempo que passar, você não perde esses direitos, né? Ah, mas eu fiquei numa ilha deserta 30 anos, igual o naufrago, né? Depois que eu voltei. Não, os direitos humanos são imprescritíveis, eles são irrenunciáveis. Eu não posso abrir mão deles e eles são relativos. Essa relatividade dos direitos humanos, ela se refere ao fato de que eh depende do indivíduo, né? Então, por direito do direito à vida com dignidade, para mim, um sujeito, um homem do eh brasileiro do século XX, ele tem alguns requisitos, mas se você pegar um homem lá da Ásia, pode ser que o direito à vida para ele seja diferente, né? depende da cultura, depende da sociedade, depende do país, depende da época. Então também são relativos.



**00:57:24**

**Cleiton Barbirato:** Alguma dúvida com relação a essas características dos direitos humanos em sentido estrito? Então, qualquer coisa pode levantar a mãozinha. E se eu tiver falando muito complicado, gente, é de advogados, a gente fala às vezes um juridiqueis aí que é até meio chato, né? Mas se se surgir alguma dúvida pode perguntar, por favor. Agora vamos ver os direitos humanos em sentido amplo, lato senso, né? Esses direitos eles aparecem em tempos de guerra, né? E são basicamente três. direito de asilo, o direito de refúgio e o direito de socorro humanitário. A gente a gente vai ver, por exemplo, quando tava tendo aquele conflito lá na faixa de Gaza, foi necessário abrir um corredor humanitário, ou seja, que que não fosse atacado pelas tropas de ambos os lados para que passassem eh suprimentos para a população civil que habitava naquela região. Por que que isso aconteceu? tava tendo um conflito e no conflito, tanto civis como até militares, eles vão ter direito eh eh a socorro humanitário, né? E o socorro humanitário não é somente alimento, medicamento, mas é também atendimento médico, entre outros direitos.

**00:58:54**

**Cleiton Barbirato:** Então, esses direitos humanos, os outros que nós vimos, são direitos em tempos de paz. Em tempos de guerra, acrescentam-se a aqueles, esses três aqui, tá? OK? Você não perde aqueles outros direitos lá, não. Em tempos de guerra, esses aqui são acrescentados. Vamos ver um pouquinho melhor sobre esses direitos. Direito de asilo. Que que é o direito de asilo? Imagina que alguém tá sofrendo uma perseguição injusta no seu país. Sujeito, ele é honesto, ele paga seus impostos e ele começa a ser um perseguido político no seu país. No Brasil, a gente já teve várias pessoas que foram perseguidas por causa de uma música que escreveram, por causa de uma coluna no jornal que escreveram, eh por causa da sua opinião política, eh eh do seu posicionamento, né? Existem pessoas que são perseguidas politicamente. Essa perseguição política, ela pode se tornar muito violenta, porque imagina que você tá sendo perseguido por alguém que está no poder e que detém as forças, o controle das forças armadas, detém o poder de polícia, detém, detém o puniend, né?

**01:00:15**

**Cleiton Barbirato:** Então, existe uma diferença muito grande entre a força do Estado e a força do indivíduo. Então, o direito de asilo é o direito que alguém tem de buscar ajuda em território internacional, território estrangeiro, para que ele seja protegido de uma de uma injusta perseguição no seu país de origem. Mas é necessário que essa perseguição seja injusta. Por exemplo, não pode o Fernandinho Belamar dizer que ele tá sendo perseguido injustamente? Por quê? Porque ele é um criminoso. Ele sofreu um devido processo legal e ele está cumprindo pena. Essa perseguição do Estado sobre uma pessoa que cometeu um crime e que sofreu o devido processo legal não é considerado uma perseguição injusta. Agora, o problema é quando eu tô na minha casa, eu recebo um agente sem mandado judicial, ele entra na minha casa, ele me interroga, ele me sequestra, né? Isso é uma perseguição política. Ele me impede de exercer as minhas atividades. Eu não cometi crime algum. Eu só tenho, por exemplo, uma opinião divergente do poder constituído. Então eu, como perseguido injustamente, eu tenho direito de buscar asilo.

**01:01:37**

**Cleiton Barbirato:** Então, geralmente essa busca por asilo, ela vai se dar nas embaixadas. Por quê? Porque a embaixada em direito internacional, ela é um território estrangeiro dentro do território brasileiro, por exemplo. Então, a embaixada americana no no no Brasil, ela é um território norte-americano dentro do Brasil. Então, se eu busquei asilo lá e esse asilo me foi concedido, o Estado brasileiro fica impedido de me perseguir lá dentro. OK? Então, a gente já viu várias circunstâncias onde isso aconteceu. Agora, é necessário que a condição que deve ser cumprida é que o solicitante seja perseguido por motivos políticos e não tenha cometido crimes contra a paz, crimes de guerra ou crimes contra a humanidade. Então, não pode. O cara é um genocida. O cara é o Augusto Pinoch lá do Chile, né? matou um monte de gente. O cara é o Fidel Castro e entre outros aí que que a

gente já conhece, ele não vai poder buscar asilo. Por quê? Porque ele cometeu crimes contra a humanidade, né?

**01:02:48**

**Cleiton Barbirato:** O Saddão Hussein não vai poder buscar asilo. Então é necessário que seja comprovada a injustiça da perseguição. E uma outra coisa também importante que a gente deve guardar é que o direito de asilo ele é temporário. Não é defini. Vou morar aqui na embaixada, não vou sair daqui, tá tranquilo. Não, o asilo é temporário. Ele vai garantir a segurança até que cesse a ameaça que ele está eh sofrendo, tá? Então esse é o direito de asilo. Alguma dúvida com relação a isso? É bem tranquilo, né? Vamos prosseguir. Eu tinha pensado em propor a vocês fazer uma pausa, porque eu eu não tô conseguindo falar direito, mas talvez em vez de fazer a pausa, a gente termine um pouquinho mais cedo hoje, se der tempo da gente vencer o conteúdo todo, tá? Por enquanto tá dando para seguir aqui. Se eu ficar sem voz, aí a gente vai ter que interromper a aula, colocar uma legenda aqui embaixo. Outro direito também que a gente vê sempre aí nos noticiários é o direito de refúgio, né?

**01:03:56**

**Cleiton Barbirato:** Então, a gente vive aí eh um tempo em que existem muitas pessoas que buscam refúgio em outros países. Então, por exemplo, na Europa, a gente tem casos de pessoas que eh atravessam aí o estreito de Gibraltar para ir paraa Espanha, atravessam aí o Mar Mediterrâneo para ir, por exemplo, da África para a Europa. Por quê? Porque lá no país onde eles estão vivendo, eles estão sendo perseguidos na sua terra de origem. OK, sem problema. Então, para poder regular essa situação, porque também se não houver regulação, o refúgio ele vai virar aí uma ferramenta de imigração ilegal. Então, a gente não pode confundir o direito do refugiado com imigração ilegal, porque de repente eu quero, eu quero ir morar lá na Flórida, né? Eu não quero cumprir os requisitos para ter o green card, para ter a cidadania americana. E eu digo que eu tô fugindo aqui do Brasil porque eu tô sofrendo perseguição, porque a coisa aqui tá feia, estão perseguindo os

evangélicos e eu quero buscar refúgio lá. Boa, bem, bem lembrado. Ô, ô, Salatiel, eh, houve e tá vendo durante muito tempo, né?

**01:05:15**

**Cleiton Barbirato:** Inclusive, a gente tem a a filha de um pastor nosso aqui, eh, da igreja, ela serve no exército, né? E e ela ficou muito tempo trabalhando lá em Pacarãima, em Roraima, né? Porque o pessoal da Venezuela estava pedindo refúgio no Brasil. Você tá agora no Mato Grosso, né, Salatinão?

**Salatiel Rodrigues:** Mato Grosso do Sul.

**Cleiton Barbirato:** É. E tem refugiado aí também.

**Salatiel Rodrigues:** Tem tem um tem uma família de de irmãos aqui da Venezuela conosco aqui,

**Cleiton Barbirato:** Uhum.

**Salatiel Rodrigues:** entendeu? A gente tá vendo até a questão da documentação dele que o rapaz já já conseguiu CPF, tudo já abriu até o meio. Agora a Polícia Federal tá tá meio devagar, né, em termos de documentação e tudo mais. Então eles estão aqui. Aí tem a esposa e tem os dois filhos que ainda os filhos já estão na escola, já estão na escola, mas aí ainda estão dependendo dessa documentação. Tem um passaporte direitinho, eles passaram, saíram da Venezuela,

**Cleiton Barbirato:** Ja.

**Salatiel Rodrigues:** passaram pro Chile, Bolívia e tudo e tão aqui conosco aqui.

**01:06:23**

**Salatiel Rodrigues:** Estão aqui conosco.

**Cleiton Barbirato:** OK.

**Salatiel Rodrigues:** Atéão até estão até conosco aqui na igreja aqui agora.

**Cleiton Barbirato:** Ah, que que bção, que bção, né, a igreja poder também receber, né, essas pessoas e conhecer. Eh, nós recebemos aqui na cidade também uma família de de afegãos. E é assim, foi foi chocante porque eles não sabiam falar

nada de português, né? E eles vieram para cá uma família eh era um casal com pelo menos três crianças ou quatro, se não me engano. E foi uma experiência interessante recebê-los aqui, né? Porque eles estavam sendo perseguidos lá. Inclusive o pai de família, ele fazia parte do governo. governo que foi deposto no Afeganistão. Então ele passou de governo, ele passou a ser perseguido. Daí ele pediu refúgio no Brasil, teve que vir pro Brasil, já tinha passado por outros países, né? E o Brasil recebeu essa família aqui. Então era muito interessante. A gente ia falar com eles, tinha que usar o Google, o Google, né, Translator, né?

**01:07:25**

**Cleiton Barbirato:** Eles falavam lá na língua deles, a gente lia, tentava ajudar de alguma forma, né? Mas ficaram aqui na nossa cidade de Baran algum tempo, né? E essa questão dos venezuelanos aí que o Salatiel tá mencionando, são milhares de venezuelanos que estão em território brasileiro buscando refúgio. Por quê? Porque muitos são perseguidos pelo regime, né, na Venezuela e também pela condição humanitária, né, que o país vive, né, as pessoas estão passando fome, então buscam condições melhores num país que os acolhe. Agora, o que regula esse refúgio para que ele não vire eh uma imigração ilegal? Nós temos aí eh desde 28 de julho de 51 a convenção eh que vai tratar dos refugiados. E no Brasil internamente a gente tem o Estatuto dos Refugiados. Então a gente tem uma lei interna e temos também um tratado internacional que vai versar sobre esse assunto, né? Mas também são essas condições, elas têm que estar presentes, né? Eles têm que ter sido perseguidos em virtude de sua raça, da cor da sua pele, religião, nacionalidade, eh filiação, grupo social, né?

**01:08:43**

**Cleiton Barbirato:** Tem que haver algum tipo de perseguição aqui. A perseguição não precisa ser do Estado. No caso lá da do direito de asilo, geralmente é uma perseguição do Estado contra o cidadão. Aqui pode ser de um grupo, como por exemplo, os cristãos na Nigéria, eles são perseguidos pelo grupo Bocarã, que mata cristãos. Então, é possível que alguém da, algum cristão lá da Nigéria busque

refúgio em outro país? Sim, ele tá amparado pela convenção e pelo Estatuto dos Refugiados. Então ele vai ter que procurar um país que seja signatário desses tratados e e passar pelo processo legal e comprovar a perseguição para que ele possa ser recebido. É claro que quando a gente vai falar desse assunto é bem polêmico, né? Um tempo atrás, houve uma uma grande discussão internacional, porque a Alemanha fechou a sua fronteira para a entrada de refugiados, se não me engano, da Síria. Tava tendo uma guerra na Síria e os sírios estavam eh pedindo refúgio na Alemanha. Eles foram tratados como imigrantes ilegais, não como refugiados.

**01:09:54**

**Cleiton Barbirato:** Então, a Alemanha fechou as suas fronteiras. É claro que quando a gente vai analisar essa situação, a gente tem que pesar e olhar os dois lados, né? Por quê? É claro que se trata de uma situação de ajuda humanitária, mas isso também causa um impacto no país que recebe, né? O Brasil é um país que já vive problemas sociais, por exemplo, muito grandes, né? Problemas de falta de emprego. Então, nós temos aí milhões de desempregados, embora a conta do governo diga que o desemprego tá caindo. Essa é uma conta um pouco eh um pouco enganosa. Por quê? Porque na conta que o IBGE faz, ele só leva em consideração como desempregado aqueles que não estão procurando emprego, ou melhor, aqueles que estão procurando emprego. Então, por exemplo, o cara tá desempregado, mas ele começa a vender coco na praia, ele não entra na conta. O cara tá desempregado, ele começa a vender cachorro quente na praça, ele não entra nessa conta. Então, quando você vê lá que o índice de desemprego caiu, mas você olha pra sua cidade, tem um monte de gente tendo que fazer bico para sobreviver.

**01:11:03**

**Cleiton Barbirato:** Tá complicado. Então, o Brasil já vive uma situação complicada. Então, receber mais gente desempregada, gente que fala outro idioma, gente que tem crianças, nosso sistema educacional também é bem sobrecarregado, sistema

de saúde também nem se fala, né? Então, a gente precisa pesar os dois lados. Então, é por isso que existe a necessidade, porque a gente fica pensando, poxa, como que a gente não vai receber tanta gente? Só que a gente precisa também pensar no impacto que isso vai causar no país que tá recebendo, né? Então isso precisa ser regulado por legislações. Então no caso, a gente tem essas duas aí, uma convenção internacional da ONU e no Brasil a lei 947 de 97, que é o Estatuto dos Refugiados. Diga lá, Salatiel.

**Salatiel Rodrigues:** E aproveitando essa deixa aí, eh, esse casal que tá aqui, eles eles ficaram por um período no Chile, mas não puderam tirar documento nenhum porque o Chile não aceitava eles, né? Então, o Chile não tá mais aceitando, Peru não tá mais aceitando. Eh, eh, eles tiveram que entrar aqui através da Bolívia, mas a Bolívia cobrava um valor imenso para de de cada um para poder passar por face a porta, entendeu?

## 01:12:19

**Salatiel Rodrigues:** O único país que dentro assim mais diretamente que tá aceitando venezuelanos é o Brasil,

**Cleiton Barbirato:** Então,

**Salatiel Rodrigues:** entendeu?

**Cleiton Barbirato:** porque dentre todos esses países,

**Salatiel Rodrigues:** Sim.

**Cleiton Barbirato:** o que tem uma economia mais robusta num território maior, né, seria o Brasil, né? Então, eh, é, é claro que a gente vai criticar. Eu mesmo critiquei quando a Alemanha fechou a fronteira, mas a gente precisa pensar também eh eh na situação do país que recebe. Então eu eu sou contra fechar completamente, mas é necessário que haja requisitos e que haja um processo, né, para que um país só não receba uma carga que ele não está preparado para receber. Py.

**Rodrigo Oliveira:** Então, eh, na verdade, entendo assim que o Brasil é um dos países mais abertos ao à recepção, né, de de refugiados, de de imigrantes, né, próprio Haitimi, quando teve assim o terremoto, toda essa questão lá, a gente deu muito vista humanitário. a embaixada lá era as fila gigantescas. E então o Brasil historicamente tem realmente essa política.

**Cleiton Barbirato:** Isso, isso em razão da neutralidade do Brasil, né, Rodrigo? Porque o Brasil já historicamente não é um país agressivo, não é um país neutro, né?

**01:13:56**

**Cleiton Barbirato:** Historicamente a gente não fica de um lado ou de outro, né? Então, eh eh até é assim, um problema que eu vejo nessa polarização que a gente tá vivendo hoje é o Brasil acabar se tornando um país mais agressivo, né, independente do resultado das eleições que vão acontecer nesse ano. Mas assim, historicamente, o Brasil recebe muitos refugiados porque ele não é inimigo nem de um lado, nem de um outro que causou a guerra e que causou a a essa essa busca por refúgio no Brasil. Então, historicamente, nós temos essa eh essa característica, né, de de de ter boas relações com todos os países, o que eu acredito que seja uma posição muito interessante pro Brasil, já que nós não temos poder bélico para para sermos um país agressivo, né? Não teríamos condições de competir com outras potências. Então, a posição neutra do Brasil para mim tá OK, né? Tá OK nesse sentido. Mas muito obrigado aí pela sua contribuição, Rodrigo. E por fim, eh, dos direitos aí em tempos de guerra, nós vamos falar sobre o direito humanitário, né, que tem sempre essa essa cruzinha aí, né? Eh, inclusive a gente tem isso na no uniforme aí dos socorristas aí em tempo de guerra.

**01:15:15**

**Cleiton Barbirato:** Alguém sabe me dizer por que eles têm essa cruzinha aí? Quem já ouviu essa história? Parece a bandeira de algum país. Alguém lembra? Parece a bandeira da Suíça, né? E e é ela é a bandeira da Suíça invertida, né? Que a bandeira da Suíça ela é branca com a cruz vermelha. Aí a gente vai ter a gente vai ter aí uma referência por causa justamente dessa neutralidade da Suíça, né? É como o Brasil, a Suíça sempre se mantém neutra em conflitos internacionais. Por isso que esse símbolo aí, embora eu gostaria de dizer que tem a ver com cristianismo, né? é que a gente tá fazendo direitos humanos aqui num seminário, não tem a ver com o cristianismo. embora a Suíça seja um país cristão, né, historicamente. Então, não sei como tá hoje lá na Suíça, né, mas enfim, eh, não tem muito a ver com o cristianismo, mas tem a ver com a neutralidade eh diplomática adotada pela Suíça. Então, por isso foi utilizado esse símbolo aí nos socorristas, né?



**01:16:27**

**Cleiton Barbirato:** Então, o que que é o direito humanitário? São regras que devem vigir durante tempos de guerra. Ou seja, eu estou em guerra, eu capturei um prisioneiro, eu tenho direito de fazer com ele o que eu quiser, eu posso torturá-lo, eu posso arrancar dele todas as informações, eu posso eh enfim condená-lo à morte. Então, vão existir regras do direito humanitário que vão garantir os direitos fundamentais, porque até os nossos inimigos tem direitos, né? E isso é uma coisa que às vezes assim é é complicada da gente entender, porque se o sujeito pudesse, ele me mataria, mas se eu aprisioneie, eu não posso não posso violar os direitos dele, né? Mas é é assim que é, né? E isso tem a ver com o sentimento cristão também, né? Porque o cristianismo talvez seja uma das poucas religiões que nos manda amar até os nossos inimigos, inclusive fazer orações por eles. E e para mim é um pouco difícil, confesso, vou confessar um pecado para vocês. É difícil para mim orar por um inimigo da fé cristã, mas a gente precisa exercitar isso. Orar por um muçulmano que se pudesse ele me mataria ou me prenderia, me torturaria, enfim.

**01:17:45**

**Cleiton Barbirato:** orar por essas pessoas para que eles sejam alcançadas por Cristo, né? Inclusive, há muitos relatos aí de muçulmanos se convertendo ao cristianismo recentemente. Eles estão sonhando com Cristo. Uma coisa incrível. Depois procura na internet que você vai ver. Tem muitos deles estão sonhando com Cristo, estão se rendendo a ele por causa dos sonhos e da da óbvio, né? Da pregação dos missionários. Isso também é fruto de orações, né? o Senhor Jesus se revelando aí para históricos inimigos da fé cristã. Enfim, mas no direito humanitário, em tempo de guerra, eh você pode utilizar essas regras legais de direito internacional para garantir que, por exemplo, civis de um determinado território que está eh em guerra, o Rosá, o movimento da C surgiu em Janeiro, então tem relação realmente com a com a Suíça, né? e eh um território que está em guerra, ele tem direito eh de receber alimentos, de receber remédio, de receber

assistência médica, né? Então essa é uma constituição, uma regulamentação, né, para restringir a violência em tempos de guerra, né?

**01:19:03**

**Cleiton Barbirato:** O que que pode ser? feito, que que não pode ser feito e e às vezes é muito difícil isso, né? Porque, por exemplo, vamos voltar pro exemplo, eu não não tô aqui assumindo nenhum lado, tá? Vamos analisar friamente o que aconteceu. Por exemplo, o conflito entre Israel, eu não sou um defensor do Israel geopolítico. Muitas vezes eu critico decisões que são tomadas lá e não me sinto mal com isso, porque todos os profetas do Antigo Testamento criticavam os governos de Israel. Por que que eu não vou poder criticar o Benjamim Earnearro hoje, né? Então, mas assim, eh, durante o conflito, a gente viu que um grupo armado que dominava a faixa de gas chamado Ramais, ele estava impedindo que a ajuda humanitária chegasse até as pessoas, né? E por isso a ajuda foi suspensa. Então, veja, às vezes é difícil você garantir o direito humanitário porque nem sempre todos os lados cooperam. para que isso aconteça. É necessário um grau de de civilização um pouco mais sofisticado para que isso possa funcionar. E é isso que a gente busca, né, com os direitos internacionais, com os direitos humanos, né, uma evolução da sociedade.

**01:20:22**

**Cleiton Barbirato:** Bom, nós vamos estudar agora. Já vimos direitos humanos, estrito senso em tempos de paz, lato senso, onde nós temos todos aqueles do tempo de paz acrescido de mais três. E agora nós vamos ver algumas dimensões dos direitos humanos. Eu já até falei rapidamente na primeira aula sobre isso. Gostaria de de falar com mais detalhes. Primeiro, primeira dimensão dos direitos humanos ou direitos humanos de primeira geração são as liberdades públicas. Então, dois eventos foram muito importantes para que se pudesse pensar em liberdades públicas, que é a independência dos Estados Unidos, consequentemente a edição da da carta da Constituição daquela daquele país e a Revolução Francesa, né? Então, esses foram marcos do estabelecimento das

liberdades e dos direitos subjetivos. O que é um direito subjetivo? É um direito relacionado à pessoa, ao sujeito, ao indivíduo, direitos subjetivos, cujo reconhecimento é diferente, por exemplo, quando você ouve a expressão de direito objetivo, né? Então, direito subjetivo, ele é relacionado às pessoas cujo reconhecimento limita a atuação do Estado. Então, as liberdades públicas, elas são, na verdade, um grande freio para o poder estatal em relação ao indivíduo.

**01:21:58**

**Cleiton Barbirato:** Então, reconhece-se aqui que o Estado tem muita força e que o indivíduo tem pouca força diante do poder estatal. Então, é estabelecido um limite para a atuação do Estado em relação aos direitos do indivíduo. Então, a primeira geração de direitos fundamentais, ela visa frear o Estado em relação ao indivíduo. Então, a gente vai chamar de direitos eh eh negativos. Ou seja, por que que é negativo? Porque ele impede o estado de agir do jeito que ele quiser, né? Ele vai ter uma forma de agir. Por exemplo, se o estado quiser prender alguém, ele vai ter que estabelecer ou instaurar o devido processo legal. Ou seja, aquela pessoa vai ter que vai ter que ter uma ação penal, né? Aquela pessoa vai ter que ter direito de ampla defesa e contraditório. Ele vai poder impugnar as acusações que são feitas contra ele. Ele vai ter que ser julgado por um juiz natural. Não pode ser o juiz que o Estado quer. Aí tem a gente relativiza muito isso aqui no Brasil, né? Porque dependendo do réu, o próprio estado escolhe o juiz que vai julgar aquela ação, né?

**01:23:16**

**Cleiton Barbirato:** Dependendo da pessoa. É, enfim. Então o estado ele não pode fazer isso de qualquer forma. Existem legislações que precisam ser seguidas, regras que precisam ser seguidas. Então isso foi conquistado durante a primeira geração dos direitos fundamentais que visam frear. Então, se você quiser gravar as liberdades públicas, grava o seguinte: as liberdades públicas são uma limitação da atuação do Estado em relação ao direito dos indivíduos. OK? Fou claro? Então, a gente vai ter o artigo 5º muito falado. Inclusive, a gente hoje pode exercer o cristianismo livremente no Brasil. Ninguém pode ser preso por ser cristão. Por quê?

Porque tá lá no artigo 5º, em um dos seus incisos, que nós temos liberdade, que há no Brasil liberdade de qualquer culto, né? Inclusive, a o cara tem liberdade para ser espírita, para ser católico, para ser, enfim, para ser o que ele quiser. Mas existe essa liberdade por existe um freio para que o Estado não impeça as pessoas de praticar a sua religião livremente.

**01:24:41**

**Cleiton Barbirato:** Então, esses são os direitos fundamentais de primeira geração. Eles implicam então numa abstenção do Estado, conferindo aos indivíduos um direito de oposição contra as atuações. Eu posso me opor ao Estado. Existe uma forma legal. Eu posso me opor ao estado, por exemplo, se eu acho que uma lei é inconstitucional, Eu vou procurar eh eh os os meios e os órgãos competentes para que eles eles movimentem uma ação de inconstitucionalidade. Procurar lá um partido político, eu vou procurar a OAB, eu vou procurar algum órgão que tem essa competência para que ele leve isso à discussão. Ou seja, a a a última palavra nem não é do Estado, a última palavra era da Constituição, né? Enfim, então pra gente relembrar e para ficar bem reforçado, que direitos são esses? Direito à vida, a liberdade, a propriedade e a igualdade. E a gente pode acrescentar também os direitos políticos. Que que são direitos políticos? Eu posso votar em quem eu quiser. Se eu votar numa pessoa que o pastor da minha igreja não gosta, ele não pode me excluir da minha igreja.

**01:26:00**

**Cleiton Barbirato:** Não, não podia falar isso aqui hoje, não. Deixar. Tá gravando aí, Camila? Meu Deus. Eh, vamos lá. A igreja, sim, né? A igreja ela vai receber pessoas. E a gente precisa ter isso em mente, gente. A igreja vai receber pessoas de diferentes orientações políticas. A gente vai ter que conviver com isso. Todo mundo amiguinho, todo mundo, todo mundo irmãozinho. Eu se eu sempre fico pensando, vocês assistiram aquela série The Chosen? assistiram pelo menos algum pedaço dessa série? Ela mostra isso. Eu tenho várias críticas a essa série, mas ela mostra uma coisa interessante. Jesus pegou o Levi, que depois foi chamado de Mateus, o o

evangelista, que era um cara que trabalhava para Roma cobrando impostos dos judeus, um cara que trabalhava pro estado. Ele era um publicano, um servidor público de Roma. E ele pegou um zelote, que era um cara ultra nacionalista, que queria expulsar a Roma da Judeia.

## 01:27:01

**Cleiton Barbirato:** E Jesus pegou esses dois caras e colocou no mesmo grupo. Que loucura que o evangelho faz, né? E hoje nas igrejas a gente tá querendo separar o trigo do joio, querendo separar o pessoal da direita para cá, o pessoal da esquerda para cá. Mas Jesus não fez isso, porque tanto o pessoal da direita no Brasil precisa aprender, quanto pessoal da esquerda precisa aprender, pessoal do centro precisa aprender o quê? O evangelho, não é? É claro que existem posicionamentos políticos que são incompatíveis com a nossa fé, mas esses posicionamentos existem na esquerda e paz, meus senhores, na direita também. A gente vai precisar analisar isso com muita clareza para orientar o povo de Deus. né, no que diz respeito ao voto. Voltando aqui para os direitos fundamentais de primeira geração, os direitos políticos integram. Então, eu tenho direito de ser votado, tenho direito de votar em quem eu quiser, eu tenho direito de me candidatar, né? Inclusive, a partir dos 35 anos, você pode se candidatar tá? Qualquer cargo. Você sabia que para ser presidente da República tem que ter uma idade mínima, né?

## 01:28:09

**Cleiton Barbirato:** Então, 35 anos você pode ter. Eu, como eu completei 35 anos há pouco tempo, já posso ser candidato a presidente, já tem um tempinho já. Mas vamos lá. Eh, direitos políticos. Outro direito, direito de petição. Eu posso peticionar em âmbito judicial ao juiz, tô tendo um direito violado. Eu posso fazer uma petição pro juiz. Vamos supor que eu sou um empregado e o meu patrão me manda embora e não me indenizou. Eu posso, não preciso nem de advogado. A justiça do trabalho não precisa nem de advogado. Não conta isso para ninguém não, senão ninguém me procura mais. Você pode ir lá peticionar, você mesmo dizer lá: "Olha, eu

fui demitido e não recebi, não recebi os meus direitos trabalhistas, o direito de peticionar. Você tem um direito violado. Inclusive, se o Estado violar o seu direito, você pode peticionar contra o Estado, porque no estado democrático de direito, o Estado também é sujeito de direito, está eh está vinculado às leis do país.

**01:29:16**

**Cleiton Barbirato:** Assim como eu e você estamos submissos às leis, o estado também está, né? Então você tem direito de petição, abas corpos, que é o remédio constitucional. Que que é o abas corpos? É uma petição que inclusive o próprio preso pode fazer de próprio punho, né? E e já ouvi vários casos aí de apenados que fizeram abas corpos do papel higiênico, né? Escreveram aquilo e mandaram. Não ganharam nenhum, mas eles podem fazer. Eles podem fazer. É um direito que eles têm, né? direito de peticionar, ou seja, o direito de movimentar o judiciário para que eles tenham um direito que foi violado, ressarcido ou garantido, né? Então, direito de petição. Entenderam o que que é isso aí, pessoal? Alguma dúvida? Tranquilo, né? Aí nós vamos ter os direitos de segunda geração, ou seja, conforme o desenrolar dos fatos, os direitos vão ficando mais sofisticados. Ou seja, o fim da Primeira Guerra Mundial vai levar o mundo a repensar as relações sociais das pessoas e elas vão passar a considerar as questões econômicas.

**01:30:33**

**Cleiton Barbirato:** Então, a gente vai ter um grande marco aí que é a Constituição da Alemanha de 1919, que vai garantir que o indivíduo tenha condições jurídicas mínimas que assegure a independência social do indivíduo. Ou seja, agora ele não tem mais só direito de ser livre, de estar vivo. O direito à propriedade, ele vai ter outros direitos, direitos econômicos. Isso muda a concepção e as relações entre as pessoas. Então, comparando os direitos de primeira geração, eles são negativos por eles visam impedir que o Estado massacre o indivíduo. OK? Os direitos de segunda geração já são uma evolução. Eles vão possibilitar o indivíduo que cobre a atuação do Estado. Ele pode peticionar, ele pode cobrar a atuação de um vereador, ele pode cobrar a atuação de um prefeito, mas ele tem um processo legal para isso.

Ele não pode ir lá e colocar fogo na casa do prefeito, né? Não é isso. Ele tem um processo que vai ter que ser seguido, né? Então existem esses direitos e esses direitos eles foram conquistados com os direitos humanos de segunda geração. Então a natureza jurídica desses direitos são sociais e econômicos.

**01:32:00**

**Cleiton Barbirato:** São direitos de exigir uma prestação concreta por parte do Estado. Ou seja, o Estado ele precisa me garantir educação. Se ele não está garantindo, eu tenho ferramentas jurídicas para cobrar, né? É claro que às vezes a gente desanima, existem situações que a gente desanima, mas existe essa possibilidade jurídica, né? Então, direitos humanos de primeira geração evitam que o Estado suprima direitos dos indivíduos sem o devido processo legal. Os direitos de segunda geração me dá o direito de cobrar do estado a prestação. OK? Tá complicado, gente. Então, tá aí, tá? Aí, tranquilo. Beleza. E os direitos, eu já tô caminhando aqui pro final. A Rosi tá colocando aqui primeiro, o sujeito precisa sobreviver ao estado. É, é verdade, né? É verdade. Pessoal que sofreu aí na ditadura militar aqui no Brasil que o diga, né? Vai falar para um cara lá da década de 60, 50, né? que ele podia cobrar o estado.

**01:33:20**

**Cleiton Barbirato:** Misericórdia. Ele queria que o estado ficasse bem longe nele, bem longe dele. Enfim, mas hoje em dia isso já não é mais cabível, porque nós moramos numa república democrática, constitucional, né? E depois desses dessas evoluções, nós vão surgir então os direitos de terceira geração. A terceira geração dos direitos fundamentais são direitos difusos e coletivos. Isso significa que todo ser humano ele vai ter direito, por exemplo, a um meio ambiente preservado. Ou seja, eu não posso estabelecer uma política pública no Brasil que visa, por exemplo, eh, derrubar todas as árvores aqui, acabar com a floresta amazônica, por exemplo. É claro que esse é um absurdo, né? Mas tá acontecendo. Eh, não posso criar políticas públicas, por exemplo, que desprezem a proteção da infância. Vou criar aqui uma lei que permita aos pais manter os seus filhos sem acesso à educação.

Uma lei, por exemplo, que permita eh aos pais vender os seus filhos em troca de dinheiro, prostituírem os seus filhos. Ah, mas a família tá passando fome. É uma necessidade legítima, mas eu não posso eh abusar do direito de uma criança para alimentar a minha família.

**01:34:56**

**Cleiton Barbirato:** Então, os os direitos de solidariedade da terceira geração já são uma sofisticação maior. A gente vai pensar em direitos da infância, da juventude, direitos ambientais, direitos de defesa do consumidor, né? Veja que são direitos assim de tempos de paz, né, que a gente não pensa nisso em tempo de guerra. Então, como no Brasil a gente vive um longo tempo de paz, entre aspas, eu não vou entrar na questão do crime, da luta contra o crime organizado, né? Mas assim, eh, e em relação de guerras entre nações, a gente vive um longo tempo de país. Então, a gente pode pensar direito de defesa do consumidor, direito de defesa do meio ambiente, proteção da infância da juventude, né? Então, com o surgimento, com com o desenvolvimento industrial e tecnológico e a melhoria econômica do Brasil, a gente vai poder pensar nesse tipo de direito, direito de autodeterminação informativa, ou seja, tá relacionado à tecnologia, direito relacionado à informática de modo geral. Então são é uma sofisticação maior dos direitos. Ou seja, eu tenho direito de ter proteção nas redes, eu tenho direito de ter meus dados protegidos. Por exemplo, você entrou lá no aplicativo do seu banco e você colocou lá o seu nome, identidade, você colocou lá o número do seu CPF, o seu endereço, o banco não pode fazer o que ele quiser com os seus dados, né?

**01:36:26**

**Cleiton Barbirato:** Inclusive no Brasil existe uma lei até que ficou famosa, a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Então essa lei ela surge em decorrência de um pensar nos direitos de terceira geração, né? E também isso envolve a segurança nacional, como temos o Cristiano aí foi falado nesse tema no início da aula. Por quê? Porque um país também precisa ter segurança dos seus dados, né? para ele não entrar em colapso, para ele não ser atacado, para ele não ter vazadas aí



informações de segurança internacional. Muito bem. Yeah. E com isso a gente finaliza. E eu vou usar esses últimos minutos que me restam para falar também sobre um tema muito importante. Como eu havia combinado com vocês na primeira aula, a nota da nossa AV1 vai ser composta por uma prova objetiva. O que que é a prova objetiva? Uma prova de múltipla escolha, molezinho, né? E por um trabalho, né? Nesse e esse trabalho ele vai ser subjetivo, né? A gente tá falando de direito subjetivo, o trabalho vai ser subjetivo.

**01:37:36**

**Cleiton Barbirato:** Você vai ter que produzir um pequeno texto de, no máximo, uma lauda. Que que é uma lauda? É uma página, não precisa ser frente verso, uma página, uma lauda. OK? E o tema desigualdade social e privilégios, conforme trabalhado no vídeo da aula do dia 26 de setembro da semana passada. Se tiver alguém que não assistiu o vídeo, me manda uma mensagem que eu mando o link do vídeo, tá no YouTube para você eh para você assistir, tá? E vocês vão discutir nesse texto sobre desigualdade social e privilégios, como nós vimos no vídeo. E vocês também vão dizer qual o papel da igreja em relação a essas desigualdades que existem eh n na sociedade em geral. OK? Entendido aí o tema do nosso trabalho. Formatação do trabalho básica, fonte times New Roman, tamanho 12, espaçamento 1,5. Se você tiver dificuldade para fazer essa formatação, você também pode me procurar, eu posso ajudá-lo. Com relação a isso, vocês vão enviar para esse endereço de e-mail que tá aí no slide e a data final é um prazo, eu vou usar agora o juridic, é peremptório.

**01:38:55**

**Cleiton Barbirato:** Gostou, Camila? improrrogável, né? Então, até o dia 30 de março de 2026, que também é o dia da nossa AV1. Então, a gente tem quase um mês aí, 28 dias para fazer o trabalho e 28 dias são mais do que suficiente para produzir um texto de uma página,

**Daniel Rodrigues:** Pastor,

**Cleiton Barbirato:** pois não?

**Daniel Rodrigues:** 30 de março,

**Cleiton Barbirato:** Então, 30 de setembro, bem observado.

**Daniel Rodrigues:** é porque tá 30 de março

**Cleiton Barbirato:** É, tá errado. 30 de setembro.

**Daniel Rodrigues:** aí.

**Cleiton Barbirato:** Bem observado. 30. Depois eu vou arrumar aqui no slide. 30 de setembro de

**Daniel Rodrigues:** O senhor podia botar 2027,

**Cleiton Barbirato:** 201.

**Daniel Rodrigues:** né? Ia ser bom. Yeah.

**Cleiton Barbirato:** Aí eu não vou encontrar mais vocês. Ia ser é ótimo. É um prazo maior. Mas o nosso prazo impreterível é até o dia 30 de setembro de 2026. Esse trabalho só vale dois pontos se for entregue no dia 30 até o dia 30 de setembro de 2026 às 23:59.

## 01:39:58

**Cleiton Barbirato:** É o vídeo da pergunta aos jovens.

**Daniel Rodrigues:** Yeah.

**Cleiton Barbirato:** Não pergunta aos jovens. Eu não. Vocês são e eh eles ficaram perguntando, né, se você teve teve paz presente. É, é esse vídeo.

**Rosiane Lima (Rosi):** saiu da corrida.

**Cleiton Barbirato:** Isso da corrida. Isso aí, Paulo.

**Daniel Rodrigues:** Pastor,

**Cleiton Barbirato:** Beleza.

**Daniel Rodrigues:** se daqui a duas semanas, se eu tiver com trabalho pronto, já posso entregá-lo.

**Cleiton Barbirato:** Pode enviar. Pode enviar antes. Perfeitamente. Pode enviar antes, desde que você coloque lá no assunto essa frase assim, ó. Trabalho para composição de nota. Por quê? Eu recebo 1 milhão de e-mails. Rodrigo, eu vou mandar o link eh no grupo, tá bom? Vou mandar o link no grupo agora aqui para

vocês. Por favor, coloquem no assunto trabalho para composição de notas. Talita uma lauda, uma página só no máximo, tá? Então eu coloquei aí o máximo de uma lauda, mas por favor não me venha com trabalho de três linhas, porque

**01:40:59**

**Daniel Rodrigues:** Mas não dá para fazer não, pastor.

**Cleiton Barbirato:** o

**Daniel Rodrigues:** Uma lauda não dá pra gente desenvolver não. Mais ou menos 25 laudas seria melhor. Mais ou menos igual TCC.

**Cleiton Barbirato:** Daniel tá quer Daniel tá querendo escrever uma monografia.

**Daniel Rodrigues:** É sério, pastor.

**Cleiton Barbirato:** Não, mas aí deixa pro TCC. Você quiser escolher esse assunto, vai lá conversar com Gabriela, né? Ela vai te ajudar nesse assunto aí. O meu trabalho é uma lauda. Por quê? Porque vocês hoje são 20, 24 alunos. Eu preciso corrigir também esse trabalho, né? E eu leio tudo que vocês me mandam, né? E eu acho que uma pinazinha é suficiente para você dar a sua opinião sobre esse assunto, tá? Então, a dissertação é também a sua, eu quero ouvir o que você acha sobre esse assunto. Então, não joga lá no chat GPT, desigualdade social e privilégio e copie e cola, porque dá pra gente saber quando o trabalho é feito pelo chat de eu quero que você diga o que você acha sobre esse assunto. Então, veja que esse trabalho não tem certo e errado.

**01:42:03**

**Cleiton Barbirato:** O trabalho consiste em vocês produzirem o texto, tá? Eu quero ouvir a sua opinião sobre esse assunto. O valor desse desse trabalho é até dois pontos. Então, se você vier com um trabalho de três linhas, eu também vou dar a pontuação proporcional, tá? Então, é até uma lauda, dá para desenvolver aí uns três parágrafos e falar muito bem sobre esse assunto com introdução, desenvolvimento e conclusão. Já tá treinando aí para escrever o TCC, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigado aí pela paciência. Muito obrigado aí por tentarem ouvir essa voz

rouca de hoje e até a próxima semana. Que Deus abençoe a todos aí. Um abraço, gente. Boa noite.

**Camila Vieira:** Obrigada,

**Rosiane Lima (Rosi):** Boa noite,

**Camila Vieira:** professor.

**Rosiane Lima (Rosi):** professor.

**Camila Vieira:** Boa noite,

**Rosiane Lima (Rosi):** Boa recuperação aí da garganta.

**jorge silva:** Boa noite, professor M.

**Cristiano Sacramento:** Boa noite

**Rosiane Lima (Rosi):** Boa noite, gente.

**Cleiton Barbirato:** Obrigado.

**Rosiane Lima (Rosi):** Até amanhã.

## 01:42:55

**Cleiton Barbirato:** É, Rosina,

**Rosiane Lima (Rosi):** Assinei a lista.

**Cristiano Sacramento:** pessoa família 15

**Cleiton Barbirato:** eu eu fui cismar de cantar no culto ontem,

**Alcimar Luiz da Silva:** Deus abençoe. He.

**Cleiton Barbirato:** fiquei assim, Rosane, eu não devia cantar.

**Rosiane Lima (Rosi):** É horrível. Eu já sou rouca. Se eu cantar, esvazia a

**Cleiton Barbirato:** É, só que eu cheguei aqui para dar um estudo ontem,

**Rosiane Lima (Rosi):** igreja.

**Cleiton Barbirato:** só tinha eu. Aí os irmãos tiveram que me ouvir mesmo, né? Não teve jeito.

**Rosiane Lima (Rosi):** É. E nesse caso, fazer o qu, né? Faz parte. Boa noite,

**Cleiton Barbirato:** Boa noite,

**celso oliveira:** Fala aí, professor.

**Cleiton Barbirato:** ô Celso.

**celso oliveira:** Fala aí.

**Cleiton Barbirato:** Boa noite. Tudo bem, meu irmão?

**celso oliveira:** Beleza,

**Cleiton Barbirato:** Como é que você está?

**01:43:27**

**celso oliveira:** tranquilo. Deixa eu te perguntar,

**Cleiton Barbirato:** Pois

**celso oliveira:** chegou aí meu meu a a a diretora mãe enviou meu documento

**Cleiton Barbirato:** não

**celso oliveira:** aí para para me exentar aí da tua matéria,

**Cleiton Barbirato:** até agora não recebi nada não.

**celso oliveira:** não é?

**Cleiton Barbirato:** Não recebi não.

**celso oliveira:** Que eu passei pra diretora lá.

**Cleiton Barbirato:** B

**celso oliveira:** Carla Janaína, ela ficou de me tirar aí,

**Cleiton Barbirato:** não,

**celso oliveira:** enviar.

**Cleiton Barbirato:** por enquanto não recebi nada. você vai ter que tratar eh diretamente com ela. Aí tendo isenção,

**celso oliveira:** É,

**Cleiton Barbirato:** a gente a gente abona

**celso oliveira:** é,

**Cleiton Barbirato:** aqui.

**celso oliveira:** eu tô assistindo aqui porque eu enviei o diploma lá porque eu fiz na área de educação, né?

**Cleiton Barbirato:** Aham.

**celso oliveira:** Eh, aí, mas eu tô assistindo, eu vou assistir tua aula.

**Cleiton Barbirato:** Não, mas aí você fica dizendo, você não precisa fazer os trabalhos, não precisa fazer.

**celso oliveira:** É, não preciso fazer,

**Cleiton Barbirato:** Mas é bom que você Agora agora pelo que eu me

**01:44:22**

**celso oliveira:** mas eu tenho assistido. Assino a lista de três. A

**Cleiton Barbirato:** lembro,

**celso oliveira:** lista

**Cleiton Barbirato:** ô Celson, o seu curso é o curso livre ou você tá fazendo pela maciço do Baturité?

**celso oliveira:** Marcista do

**Cleiton Barbirato:** Então eu também fiz.

**celso oliveira:** Batoritéra.

**Cleiton Barbirato:** Quando eu fui pedir a isenção, eu tive que pedir para eles.

**celso oliveira:** Não, ela que falou que foi, ela falou que ia enviar.

**Cleiton Barbirato:** Ah, para lá, né?

**celso oliveira:** É, eu enviei a o diploma que eu fiz a complementação pedagógica em educação na Federal de Sertãozinho,

**Cleiton Barbirato:** Entendi.

**celso oliveira:** no Instituto Federal.

**Cleiton Barbirato:** Entendi.

**celso oliveira:** Aí ela ela falou que ia fazer lá.

**Cleiton Barbirato:** E tinha essa disciplina, tinha essa disciplina de direitos humanos.

**celso oliveira:** Ah, tinha várias. É o que eu fiz também,

**Cleiton Barbirato:** Ah, legal.

**celso oliveira:** eu fiz história e fiz arquivologia, né?

**Cleiton Barbirato:** Uhum.

**celso oliveira:** Eu fiz história na UERGE e arquivologia na Unirio.

**Cleiton Barbirato:** Uhum.

**celso oliveira:** E aí eu fiz essa complementação pedagógica,

**01:45:18**

**Cleiton Barbirato:** Entendi. Entendi. Não. Então tá. Quando eu tive que fazer isso,

**celso oliveira:** entendeu?

**Cleiton Barbirato:** eu só deixei de fazer os trabalhos quando eu recebi a resposta, porque eu não sabia se eles iam

**celso oliveira:** Então eu tô esperando a resposta,

**Cleiton Barbirato:** deferir.

**celso oliveira:** mas eu tô assistindo na aula tudo normal.

**Cleiton Barbirato:** Tá assinando a presença,

**celso oliveira:** Tô,

**Cleiton Barbirato:** tudo normal.

**celso oliveira:** tô fazendo tudo normal.

**Cleiton Barbirato:** Isso faz isso porque a gente não sabe qual vai ser a resposta.

**celso oliveira:** Ô, deixa eu te falar, ô. Se você souber de algum cartório que queira digitalizar aí,

**Cleiton Barbirato:** Uhum.

**celso oliveira:** tu fala comigo que você você que você que tá aí na

**Cleiton Barbirato:** Ah, tá. Falo sim. É,

**celso oliveira:** área.

**Cleiton Barbirato:** os daqui já contrataram uma empresa lá de lá de

**celso oliveira:** Ah, o teu falou,

**Cleiton Barbirato:** Niterói. É,

**celso oliveira:** né?

**Cleiton Barbirato:** e o outro aqui também parece que é a mesma empresa, porque essa empresa já disponibiliza o sistema daqui que é total, não sei se você conhece.

**01:46:04**

**Cleiton Barbirato:** Yeah. A a empresa chama Total,

**celso oliveira:** De qual? Não, nunca ouvi falar não.

**Cleiton Barbirato:** é lá de Niterói, chama o o dono chama Marcelo Canuto.

**celso oliveira:** Ah, acho que eu já sei quem é, já escutei falar. Aí ele tem um sistema de

**Cleiton Barbirato:** Então ele tem ele tem todos os sistemas da RGI,

**celso oliveira:** quê?

**Cleiton Barbirato:** notas, eh tudo ele ele ele disponibiliza esse sistema e ele vendeu o pacote com a digitalização, entendeu? Então, como o pessoal daqui já utiliza o sistema dele,

**celso oliveira:** Entendi.

**Cleiton Barbirato:** a maioria fechou com ele. Mas se eu ficar sabendo de algum de uma cidade vizinha aqui, eu mando procurar você, ó, te dou o teu

**celso oliveira:** Não, tranquilo. Se tiver que desenvolver o sistema,

**Cleiton Barbirato:** contato.

**celso oliveira:** eu tenho um programador que ele faz o sistema,

**Cleiton Barbirato:** Ah,

**celso oliveira:** que é o Will.

**Cleiton Barbirato:** entendi.

**celso oliveira:** Ele trabalha no cartório lá de Bangaratiba. Ele até já,

**Cleiton Barbirato:** Ah,

**celso oliveira:** ele já,

**Cleiton Barbirato:** tá.

**celso oliveira:** ele já até prestou de vez em quando ele faz serviço paraa Nureg, ele dá curso, ele faz um montão de coisa.

**Cleiton Barbirato:** Entendi.

**celso oliveira:** William, William Studensk.

**Cleiton Barbirato:** Entendi. Ah,

**celso oliveira:** Aí ele faz isso,

**Cleiton Barbirato:** entendi.



**celso oliveira:** mas agora eu tenho digitalizado é para para hospital público, né, prontuário médico.

**Cleiton Barbirato:** Ah,

**celso oliveira:** Aí a gente já tem sete hospitais.

**Cleiton Barbirato:** que legal.

**celso oliveira:** Aí eu já a gente já faz a digitalização, faço digitalização lá do hospital de Maricá, né, Vara, lá da onde

## **A transcrição foi encerrada após 01:47:26**

*Esta transcrição editável foi gerada por computador e pode conter erros. As pessoas também podem alterar o texto depois que ele for criado.*